



République Française Département des Pyrénées-Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		05/03/2025	
Date d'affichage de la convocation :		05/03/2025	
Nombre de membres :		SEANCE DU 11 MARS 2025	
Afférents au Conseil municipal :		33	
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		32	
Pour :		32	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-cinq et le mardi onze mars à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Thomas SOLOZABAL, Jean VILA, Rosemary DROUILLOT, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Karine TARTAS, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Alexandra RAYMONT, Thierry CRANE, Brigitte PAGES, Cécile LACAPERRE, Christine PERRAULT, Éric POUPET, Michel GONCALVES, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Vanessa PAYA à Chantal CASIMIR, Yvette MESTRE à Brigitte PAGES, Marc ZARCONE à Rosemary DROUILLOT, Virginie CABRITA à Cyrille BERNARDIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE, Philippe GLEIZES à Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Vanessa PAYA, Yvette MESTRE, Marc ZARCONE, Virginie CABRITA, Kader KHELFAOUI, Philippe GLEIZES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés	Sara TOURNE		
Secrétaire de séance	Jean-François REGNIER		

AFFAIRE N°09 : SOCIAL, CITOYENNETE, SANTE ET SECURITE.
Renouvellement de la convention d'adhésion au service
« Protection des données-DPD mutualisé » du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-
Orientales.

Madame la Maire rappelle que la Commune avait adhéré en mai 2019 au service mutualisé de protection des données (RGPD) du CDG 66 et avait désigné un délégué mutualisé avec le CDG 66.

Le CDG a accompagné la Commune sur la réalisation du registre de traitements des données puis dans le cadre du rapport de préconisations et de son suivi.

Afin de continuer à accompagner la Commune dans l'exécution de ses obligations, le CDG 66 propose le renouvellement de notre adhésion conformément à la convention cadre, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Le coût de l'adhésion au pack Tranquillité tel que proposé à la Commune est de 3000 € par an.

Vu le règlement européen relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, RGPD)

Considérant que, depuis le 25 mai 2018, les collectivités territoriales sont tenues de se conformer aux dispositions du RGPD, y compris l'obligation de nommer un Délégué à la Protection des Données (DPD).

Considérant que le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions lourdes, conformément aux articles 83 et 84 du RGPD, avec des amendes administratives pouvant aller jusqu'à 20 000 000 €uros.

Considérant l'évolution de la législation en matière de protection des données et le risque important de cyberattaques.

Considérant le volume conséquent des obligations légales et l'inadéquation potentielle entre les moyens dont dispose la collectivité et les exigences de mise en conformité.

Considérant l'impossibilité pour la commune de procéder à l'embauche d'un DPD en raison des coûts et de la technicité impliqués, ainsi que des nombreux avantages découlant de la mutualisation de ce service au niveau départemental.

Madame la Maire demande au conseil municipal de se prononcer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les propositions de sa Présidente, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **DESIGNE** à l'unanimité comme Délégué à la Protection des Données de la commune le Centre de Gestion 66,

2°) **APPROUVE** à l'unanimité la convention cadre d'adhésion au service protection des données mutualisé avec le Centre de Gestion 66 selon les modalités fixées dans ladite convention,

3°) **AUTORISE** à l'unanimité Madame la Maire à signer la convention, ainsi que tout acte utile en la matière,

4°) **PRECISE** que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité.

5°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus
Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire


Edith PUGNET



Le secrétaire de séance


Jean-François REGNIER

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 14 mars 2025